МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2024 оны 02 дугаар сарын 20 №01/04 Улаанбаатар хот

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН
ГАЗРЫН ДАРГА Г.ЛХАГВАЖАРГАЛ ТАНАА

Говь-Алтай аймгийн Зооноз өвчин судлалын төвийн нэр бүхий ажилтнуудаас Комисст ирүүлсэн "... хөдөлмөрлөх эрх зөрчигдөж, ажлын байрны дарамт, ялгаварлан гадуурхалтад өртөж байна" гэх гомдлын мөрөөр тухайн байгууллагын нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцах, ажилтнуудаас санал асуулга авах, холбогдох ажилтан, албан тушаалтнаас тайлбар авах, баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар шалгах ажиллагаа явуулсан бөгөөд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Говь-Алтай аймгийн Зооноз өвчин судлалын төвийн даргын 2023 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/20 дугаар тушаалаар "Говь-Алтай аймгийн Зооноз өвчин судлалын төвийн дотоод журам"-ыг баталсан боловч тус төвийн дарга С.Батсайхан нь 2023 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр шүүхийн шийдвэрийн дагуу эгүүлэн томилогдсоны дараа буюу 2023 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/22 дугаар тушаалаар уг журмыг хүчингүй болгосон байна. Энэ талаар Зооноз өвчин судлалын төвийн дарга С.Батсайханаас тодруулахад "Тус журмыг 2023 онд баталсан байсан. Намайг ажилдаа эргэн орсны дараа ажилчдаас тус журмыг шинэчлэн баталж өгнө үү гэсэн санал ирсний дагуу дотоод журмыг хүчингүй болгосон, тус журам нь хуучин Хөдөлмөрийн тухай хуулийн заалтууд оруулсан журам байсан, одоо шинэчлэн боловсруулж байна" гэх тайлбарыг өгсөн. Харин ажилтнуудаас дотоод журмыг шинэчлэх талаар гаргасан санал хүсэлт, өргөдөл бүртгэгдээгүй байх бөгөөд дотоод журмыг шинэчлэн боловсруулах ажил хийгдэж эхлээгүй байна.

Энэ нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1.6 дахь заалтад "ажилтны төлөөлөгчийн саналыг харгалзан аж ахуйн нэгж, байгууллагын хэмжээнд дагаж мөрдөх хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээг тогтоож мөрдүүлэх", 122 дугаар зүйлийн 122.1 дэх хэсэгт "Ажил олгогч ажилтны төлөөлөгчийн саналыг харгалзан хууль тогтоомжид нийцүүлэн тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын хэмжээнд үйлчлэх хөдөлмөрийн дотоод журмыг баталж мөрдүүлнэ", 122.2 дахь хэсэгт "Ажил олгогч хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинээр баталсан, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд нийт ажилтанд танилцуулж, харагдахуйц газар байршуулах үүрэгтэй." гэж тус тус заасныг зөрчиж байна.

2. Гомдол гаргагч нар тус төвийн даргын зүгээс ажлын байрны дарамт үзүүлж, хөдөлмөрлөх эрхийг зөрчиж байгаа дараах асуудлыг дурдсан. Тухайлбал "... ажилтнуудыг өргөдлөө өг, ажлаас гар гэх мэт хууль бус шаардлага тавьж, хэл амаар доромжилдог, ажлын байранд ажлын цагаар хэсэг бүлгээр нь өрөөндөө дуудаж

оруулан үндсэн ажил үүрэгтэй нь холбоогүй асуудлаар мэдээлэл цуглуулах асуулт асуудаг, 2023 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр шүүхийн шийдвэрийн дагуу ажилдаа эргэн томилогдсон бөгөөд түүнийг чөлөөлөгдсөн үед томилогдсон ажилтнуудаас хувийн шинжтэй нутаг ус, ар гэрийн талаар асуудаг" гэх зэргийг тус тус дурдсан байдаг.

Гомдол шалгах ажиллагааны хүрээнд авсан "Удирдах албан тушаалтны зүгээс ажлын байрны дарамт үзүүлэх явдал байдаг эсэх" гэсэн асуултад "...хэл үгээр доромжлох, загнах, заналхийлэх, хийсэн ажлыг үндэслэлгүйгээр шүүмжлэх, нам, бүлгийн харьяалал, хэн нэг албан тушаалтанд хамааруулж ялгаварлах, нас, үзэл бодол, хууль бус ажиллагааг хүлээн зөвшөөрөөгүйгээс ялгаварлан гадуурхдаг, аливаа зүйлд өөрийн үзэмжээр ханддаг, хүний нөөцийн болон бусад аливаа мэдээллийг ил тод, нээлттэй байдлаар түгээдэггүй, ажлын гүйцэтгэл үнэлэхдээ ялгавартай байдал гаргадаг, ажилтны санал, хүсэлт, өргөдлийг хүлээн авч бүртгэж, хариу өгдөггүй, хувийн нууцлалыг задруулдаг" гэж, мөн "Дарга болон бусад удирдлагын зүгээс ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд аливаа хууль бус шаардлага тавьдаг эсэх" гэсэн асуултад "баримт бүрдүүлэхийн тулд гарын үсэг зурж өгөхийг шаарддаг, ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажлаас өөр ажил хийхийг шаарддаг, өрөөндөө дуудаж манай багт хамтарч ажилла, ажиллаж чадахгүй бол өргөдлөө өгөөд гар гэж дарамт учруулдаг, өмнө нь 2021, 2022 онд ажиллаж байхдаа ажилчдад өөрт нь мэдэгдэлгүй сахилгын шийтгэл ногдуулж байсан" гэж нийтлэг байдлаар хариулсан байна.

Мөн "Удирдлагын зүгээс хөдөлмөрийн харилцаанд ямар нэг байдлаар ялгаварлан гадуурхалт үзүүлж байсан эсэх" гэх асуултад "Батсайхан дарга өрөөндөө дуудан дарамталдаг, байгууллагын ажилчдыг 2 хувааж өөрийн гэх хүмүүст цалин урамшууллыг хангалттай өгч, нөгөө талын гэх хүмүүсийн цалинг хасаж арга хэмжээ авч, урамшууллыг хассан, өөрийн баг гэж ярьдаг хүмүүстэйгээ л харьцдаг, дотоод журмаа танилцуулдаггүй, алба хаагчдыг өөр хоорондоо энгийн яриа өрнүүлэхийг хязгаарлах, хэнтэй харилцахыг заадаг" гэсэн асуудлуудыг дурдсан байна.

Дээрх нөхцөл байдлаас дүгнэхэд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэгт "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, нийгмийн болон гэрлэлтийн байдал, хөрөнгө чинээ, шашин шүтлэг, үзэл бодол, улс төрийн үзэл бодол, үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн эсэх, эрүүл мэндийн байдал, жирэмсэн болон амаржсан эсэх, бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа, илэрхийлэл, хөгжлийн бэрхшээл, гадаад төрхөөр нь шууд, эсхүл шууд бусаар ялгаварлан гадуурхах, эрхийг нь хязгаарлах, давуу байдал олгохыг хориглоно", мөн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3 дахь заалтад "энэ хуулийн 6.1-д заасан хориглосон үндэслэлээр ялгаварлан гадуурхах, бие махбод, сэтгэл зүйн дарамт, бэлгийн дарамт үзүүлэх, хүчирхийлэл үйлдэх, заналхийлэх замаар ажлын байрны тэвчишгүй орчныг үүсгэх"-ийг ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хориглохоор заасныг зөрчиж байна.

Түүнчлэн ажилтнуудаас авсан санал асуулгад "удирдлагын зүгээс зарчмын шаардлага тавьсны төлөө нэр бүхий ажилтан бусад ажилтнуудад дарамт үзүүлдэг, байгууллагын даргыг эсэргүүцдэг, хүний хувийн мэдээллийг хамт олны дунд ярьдаг" гэх асуудлыг дурдсан байна. Энэхүү санал асуулга болон ажилтнуудтай хийсэн ярилцлага, нөхцөл байдлаас дүгнэхэд тус төвийн ажилтнуудын дунд Төрийн албаны тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.1.7 дахь заалтад заасан "төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ, байгууллагын соёл, дэг журмыг сахиж, төрийн албаны

нэр хүндийг эрхэмлэн дээдлэх", Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.2.7 дахь заалтад заасан "ажил олгогчийн удирдах чиг үүргээ хэрэгжүүлэх эрхэд хүндэтгэлтэй хандах, ажил олгогч, ажил олгогчийн төлөөлөгчийн хууль ёсны үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь бүрэн биелүүлэх", 42.2.8 дахь заалтад "ажил үүргээ гүйцэтгэх явцад байгууллага, хувь хүний нууц, ажил олгогчийн бизнестэй холбоотой мэдээллийг олж мэдсэн, түүнтэй танилцсан бол задруулахгүй байх" гэж заасан үүргийг хэрэгжүүлэхгүй байгаа нийтлэг зөрчил байна. Энэ нь Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.2 дахь заалтад "зан харилцаа, үг, үйлдлээрээ хүний эрх, эрх чөлөө, нэр төр, алдар хүнд, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хүндэтгэх", 7.1.7 дахь заалтад "албан үүргээ гүйцэтгэхдээ бусдад аливаа хэлбэрээр дарамт үзүүлэхгүй байх, ялгаварлан гадуурхахгүй байх", 7.1.8 дахь заалтад "байгууллагын соёл, дэг журам, албан харилцааны ёс зүйг чанд сахих, улсын болон байгууллагын нэр хүндэд харшилсан аливаа үйлдэл гаргахгүй байх, олон нийтэд үлгэр жишээ, манлайлал үзүүлэх", 7.1.10 дахь заалтад "багаар ажиллах, суралцах, шинэ санаачилгыг дэмжих, хамт олны итгэлцлийг эрхэмлэх, удирдах албан тушаалтны итгэлийг дааж ажиллах" гэж заасантай нийцэхгүй байна.

3. Гомдолд дурдсан ажлын цаг бүртгэл болон чөлөө олгохтой холбоотой асуудлын мөрөөр холбогдох баримттай танилцахад тус байгууллагын жижүүрүүд цагийн бүртгэлийн дэвтэрт, цаасан байдлаар бүртгэлийг хөтөлдөг байна. Энэ талаар дарга С.Батсайханаас тодруулахад "Жижүүрүүд цаасаар ажлын цаг бүртгэж нярав, бичиг хэргийн ажилтан хяналт тавь гэсэн чиглэлийг өгсөн. Чөлөөний хуудсаар чөлөө олгодог, би өөрөө үе үе хяналт тавьдаг. Энэ талаар дотоод журамд заасан зүйл байхгүй" гэжээ. Шалгах ажиллагааны явцад цагийн бүртгэлийн дэвтэртэй танилцахад С.Батсайхан даргыг томилогдсоноос хойш 6 хүнийг "чөлөөтэй", 3 хүнийг "тас" гэж бичсэн бүртгэл байна. Байгууллагын өргөдөл гомдлын бүртгэлийн дэвтэртэй танилцахад 3 ажилтнаас чөлөө авах өргөдөл өгснийг "өргөдөлд цохолт хийсэн" гэж тэмдэглэжээ. Эдгээр өргөдлийн цохолтыг харахад "цалинтай чөлөө олгоё" гэж бичсэн боловч чөлөө олгосон тухай чөлөөний хуудас бичигдээгүй байна. Ажилчдаас авсан санал асуулгад "... даргаас чөлөөний зөвшөөрлийг өөрийн биеэр танилцуулж чөлөө авсан боловч үндэслэлгүйгээр нэг өдрийн цалин хассан, сахилгын шийтгэл ногдуулж, цалин хассан" гэжээ.

Ажилтнуудаас авсан тайлбар, санал асуулга болон холбогдох баримт бичигт хийсэн дүн шинжилгээнээс дүгнэхэд ажлын цаг бүртгэх, чөлөө олгох талаар дотооддоо мөрддөг дүрэм, журам нэгдсэн зохицуулалтгүй, ажилтанд чөлөө олгохдоо бичгээр ямар нэг баримт үйлддэггүй, ажилчдаас амаар гаргасан чөлөө авах хүсэлтийг тэмдэглэн авч бүртгэдэггүй, шийдвэр гаргахдаа ялгавартай байдлаар хандсан нөхцөл байдал илэрч байна.

Энэ нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.1 дэх заалтад "үл ялгаварлан гадуурхах" гэж, мөн хуулийн 100 дугаар зүйлийн 100.2 дахь хэсэгт "Хувийн чөлөө олгох журам, чөлөөний хугацаа, хувийн чөлөөтэй байх хугацаанд олговор олгох эсэхийг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээгээр зохицуулна" гэж заасныг зөрчиж байна.

4. Гомдолд дурдсан "хийсэн ажлыг үнэн зөв үнэлдэггүй, үр дүнгийн урамшуулал олгоогүй" гэх асуудлын хүрээнд авсан "Таны цалин, хөлс, нэмэгдэл, урамшууллыг үндэслэлгүйгээр хассан тохиолдол байгаа эсэх" гэх асуулгад "...өмнө нь хийж байсан ажлын гүйцэтгэлд тулгуурлаж сахилгын шийтгэл ногдуулж, цалин 20 хувиар хассан, ажилтны хийсэн ажлыг шударга бодитой үнэлдэггүй, 2023 оны жилийн эцсийн ажлыг "0" гэж дүгнэн үр дүнгийн урамшуулал олгоогүй, онцгой

нөхцөлийн үед ажилласан илүү цагийн хөлс олгоогүй, албан тушаалын тодорхойлолтод заагдаагүй ажил хийхийг шаарддаг" гэх зэргийг дурджээ.

Үүнтэй холбогдуулан баримт материалтай танилцахад тус байгууллага нь 2023 онд ажлын үр дүнг улирал тутамд дүгнэж, Засгийн газрын 2019 оны 5 дугаар тогтоолоор батлсан "Төрийн албан хаагчид мөнгөн урамшуулал олгох журам"-ыг үндэслэн байгууллагын даргын тушаалаар урамшуулал олгохдоо 2023 оны 4 дүгээр улирлын ажлын үр дүнг 50 ба түүнээс доош хувьтай дүгнэж, 7 ажилтанд урамшуулал олгоогүй байна.

Энэ талаар Зооноз өвчин судлалын төвийн дарга С.Батсайханаас тодруулахад "2023 оны ажлыг дотоод хяналт шалгалтын ажилтан Н.Пагмадулам, их эмч Д.Мөнхзул нарын хамт хэлэлцэж дүгнэсэн" гэх тайлбарыг өгсөн ба ийнхүү ажил дүгнэхдээ албан ёсны ажил дүгнэх ажлын хэсэг комисс байгуулаагүй, хамт олны хурлаар хэлэлцүүлж дүгнэлт гаргаагүй байна. Энэ нь Засгийн газрын 2019 оны 5 дугаар тогтоолоор батлсан "Төрийн албан хаагчид мөнгөн урамшуулал олгох журам"-ын 3.9 дэх хэсэгт "Эрүүл мэндийн ажилтны ажлын үр дүн, гүйцэтгэлийг тухайн ажилтны ажиллаж байгаа тасаг, нэгжийн дарга үнэлж, хамт олны хурлаар хэлэлцүүлэн дүгнэлт гаргана" гэж, 3.10 дахь хэсэгт "Эрүүл мэндийн байгууллагын тасаг, нэгжийн хамт олны хурлаас гаргасан дүгнэлтийг үндэслэн эрүүл мэндийн ажилтанд мөнгөн урамшил олгох шийдвэрийг байгууллагын дарга гаргана" гэж заасныг тус тус зөрчсөн байна.

Иймд дээрх тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасны дагуу дараах Шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хуульд нийцүүлэн байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмыг нэн даруй шинэчлэн баталж, мөрдүүлэх;
2. Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхахыг хориглох, дарамт, хүчирхийллийг хориглох заалтыг болон чиг үүргийг хэрэгжүүлэхдээ хуульд үндэслэж шийдвэр гаргах зарчмыг зөрчсөн нь тогтоогдсон тус төвийн дарга С.Батсайханд хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага тооцох;
3. Хөдөлмөрийн тухай хууль, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, холбогдох бусад хуульд нийцүүлж салбарын онцлогт тохирсон хүний эрхийн мэдлэг, шинэлэг агуулга бүхий сургалт, нөлөөллийн үйл ажиллагааг ажилтнуудад болон удирдах албан тушаалтанд зориулан үр дүнтэй зохион байгуулах;
4. Тус төвийн үйл ажиллагааг зохицуулж буй хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрхийн нөхцөл байдалд дотоод хяналт шалгалтыг тогтмол хийж, түүний үр дүнд үндэслэн тухай бүрд холбогдох арга хэмжээ авч ажиллах;
5. Ажилтнуудын хууль ёсны арга, хэлбэрээр өргөдөл, гомдол гаргах эрхийг хангаж ажиллах, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 15 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 246 дугаар тогтоолоор батлсан "Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам"-ын тус тус баримтлан иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хуулийн хүрээнд шийдвэрлэж, бүртгэлийг тогтмол хөтлөх.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан

байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасан.

Шаардлагыг Зооноз өвчин судлалын төвийн ажилтнуудад танилцуулж, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний танилцуулгыг холбогдох нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ДАРГА Д.СҮНЖИД